← **Post**

여성의당 @womensparty2020 · Apr 1, 2025

[논평] 소아 성도착은 범죄다. 의제강간 연령 만 19세로 상향하고 아동 성학대 수사 및 처벌 강화하라!

지난 31일, 국회 전자청원 홈페이지에 ‘미성년자 의제강간 연령 상향 및 처벌 강화 법안’, 이른바 ‘김수현 방지법’ 관련 청원이 등록되었다. 해당 청원은 불과 몇 시간 만에 …

여성의당

[논평] 소아 성도착은 범죄다. 의제강간 연령 만 19세로 상향하고 아동 성학대 수사 및 처벌 강화하라

지난 31일, 국회 전자청원 홈페이지에 ‘미성년자 의제강간 연령 상향 및 처벌 강화 법안’, 이른바 ‘김수현 방지법’ 관련 청원이 등록되었다. 해당 청원은 불과 몇 시간 만에 2만 3천 명의 동의를 얻으며, 아동 성학대를 향한 국민적인 분노를 드러냈다.

의제강간 연령을 만 19세로 상향하라는 국민의 요구는 비현실적이지 않다. 아동 대상 성착취 범죄가 급증하면서, 전 세계적으로 의제강간 연령 기준이 상향되고 있다. 미국 캘리포니아주를 비롯해 다양한 국가가 기준 연령을 만 18세 미만 혹은 그 이상으로 상향했으며, 연령을 상향하지 않더라도 성인에게 강한 법적 책임을 부과해 구체적인 연령 기준을 따질 필요 없이 10대 전체를 보호하는 제도가 마련되고 있다. 일례로 영국은 의제강간 연령 기준과 관계없이 권력관계에 있는 성인과의 성관계는 모두 강간으로 간주한다. 소속사 사장, 직장 상사, 교사 등 위계가 존재한다면 피해자가 16세 이상이더라도 충분히 처벌을 받을 수 있다는 의미이다. 처벌 또한 강력하다. 그리고 이는 강간 범죄에만 적용되지 않는다. 캐나다, 미국, 영국 등 해외의 경우 미성년자와 성관계를 갖지 않아도 신체접촉 요구, 성적 이미지 전송 등 성적 행위만으로도 아동 성학대로 엄격히 처벌한다.

사실, 우리나라에도 아동 성학대 관련 법률이 존재한다. 아동복지법 제17조 2항은 ‘아동에게 음란한 행위를 시키거나 이를 매개하는 행위 또는 아동을 대상으로 하는 성희롱 등의 성적 행위를 학대 행위로 규정하고 있다. 즉, 현행법상 18세 미만의 아동에게 뽀뽀를 해달라거나, 속옷 사진을 보내는 등의 행위는 명백한 아동 학대에 해당하는 것이다. 그러나 수사기관과 사법기관은 해당 조항을 철저히 무시하고, 마땅한 인지 수사를 진행하지 않으며 소아 성도착자들을 방치해왔다. 심지어 미성년자의 성착취 범죄 피해를 자발적 성매매로 취급하거나 연인 관계로 치부하여 수사를 하지 않거나, ‘선물을 주고받거나 대가를 받았으니 합의한 관계’라는 판결을 내리기도 했다.

한국은 범죄로 처벌해야 할 아동 성학대를 로맨스이자 일종의 문화로 둔갑시켰고, 엔터 산업은 이를 적극적으로 활용하고 있다. 어린 여성 이미지를 한껏 쓰고 버리며 돈벌이 수단으로 이용고, 대중이 여아를 죄책감 없이 소비하도록 상품화하여 온갖 위험 속에 내던지면서 어떤 책임도 다하고 있지 않다. 엔터 산업 내에서 벌어지는 각종 범죄를 눈감아주는 폐습을 이제는 끝내야 한다.

여아는 성 상품이 아니다. 성착취 대상도 아니다. 우리 사회가 보호해야 할 귀중한 미래 세대이자 인간으로서 존엄과 가치를 지닌 존재이다. 일각에서는 ‘성적자기결정권’을 운운하며 미성년자가 성인과

연애하고 섹스할 권리를 보장해야 한다고 말하고는 한다. 그러나 아이들을 무분별하게 범죄에 노출시키는 것이 어떻게 인격 존중이 될 수 있단 말인가? 진정한 인격 존중은 아이들을 폭력과 착취로부터 보호하여, 올바른 인격을 기르고 건강한 자아를 실현할 수 있는 환경을 조성해 주는 것이다.

이에 여성의당 정책위원회는 다음과 같이 요구한다.

하나. 소아 성도착은 범죄다. 의제강간 연령 만 19세로 상향하고 처벌 강화하라!
하나. 아동에 대한 성적 학대 수사 의무화하라!
하나. 엔터산업 내 아동복지법에서 규정한 아동 성학대 전수 조사하고 엄벌하라!

2025. 4. 1.
여성의당 정책위원회

1 5 5 295

빵끝
@wnyostummehr

Strengthen Punishment – also known as the ‘Kim Soo-hyun Prevention Act’” was submitted to the National Assembly’s electronic petition website. Within just a few hours, it garnered over 23,000 signatures, reflecting the public's widespread anger toward child sexual exploitation.

6:47 AM · Apr 3, 2025 · **54** Views

1

Post your reply

Reply